

(១. ២២)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๖๕/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๔๔/๒๕๔๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

ระหว่าง { ห่างหุ้นส่วนจำกัด วีรเสถียร
กองทัพอเรือ

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๕๘๖/๒๕๔๔
หมายเลขแดงที่ ๒๔๘/๒๕๔๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างหลักเทียบเรือสองด้านบริเวณ แอล.เอส.ที.แรมป์ ทำเทียบเรือแหลมเทียน การทำเรือสัดหีบ ฐานทัพเรือสัดหีบ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ ในวงเงินค่าจ้าง ๖,๙๐๑,๒๓๒.๕๐ บาท โดยสัญญาข้อ ๗ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๔ และข้อ ๑๗ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท แต่ต่อมาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานที่รับจ้าง



/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท เป็นเวลา ๔๔ วัน รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๒๑๔,๖๑๖.๙๒ บาท และผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีอีกวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท เป็นเวลา ๙๒ วัน รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๕๓๙,๖๕๓.๕๖ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ข้อ ๑๗ ของสัญญา กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท เป็นการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง ซึ่งเกินกว่าอัตราค่าปรับตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้คิดค่าปรับได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาและลดค่าปรับให้เป็นไปตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดจำนวนเงินค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาไว้ในเอกสารประกวดราคาแล้ว ซึ่งจำนวนเงินค่าปรับตามข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประกวดราคาตั้งแต่แรก และผู้ฟ้องคดีก็รับทราบถึงจำนวนเงินค่าปรับตั้งแต่ก่อนทำสัญญา ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าปรับตามสัญญา จะทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการแก้ไขสัญญาได้ตามข้อ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องคดีต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาโดยลดเงินค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญา ให้เป็นไปตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๘๑๔,๗๐๓.๒๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้มีบันทึกข้อความถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติให้แก้ไขข้อ ๑๗ ของสัญญา เนื่องจากข้อ ๑๗ ของสัญญาดังกล่าวกำหนดจำนวนเงินค่าปรับไว้สูงเกินเกณฑ์อัตราค่าปรับตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือกับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตอบข้อหารือว่า คณะกรรมการ



/ว่าด้วยการพัสดุ...

ว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อลดค่าปรับจาก วันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท (ร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง) ให้เหลือวันละ ๖,๙๐๑.๒๓ บาท (ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้ทางราชการ เสียประโยชน์ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ตามข้อ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้ ลดเงินค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจำนวนเงินค่าปรับไว้เป็นเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท หรือมีอัตราร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้างตามข้อ ๑๗ ของสัญญา นั้น มีเหตุผลเนื่องมาจากงานก่อสร้างหลักเทียบเรือตามสัญญา เป็นงานก่อสร้างที่มีความสำคัญ ทางยุทธการ หากดำเนินการก่อสร้างล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการฝึกและการใช้ เรือระบายพลหรือเรือยกพลขนาดใหญ่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดอัตราค่าปรับไว้สูงถึง ร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง เพื่อเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด โดยจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งไว้ในเอกสาร ประกวดราคาแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีสมัครใจเข้ายื่นของประกวดราคาและเข้าทำสัญญากับ ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงผูกพันตามข้อกำหนดในสัญญา ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เมื่อค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาไม่ชอบด้วย ข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีหน้าที่ต้องแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดี มิได้แก้ไขสัญญา จึงมีผลทำให้สัญญาข้อ ๑๗ ตกเป็นโมฆะไม่สามารถใช้บังคับได้ขอให้ศาล มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับตามคำฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินค่าปรับตามประกาศ ประกวดราคาไม่เป็นธรรมและทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบ ผู้ฟ้องคดีก็สามารถหักทวงหรือ ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องก่อนยื่นของประกวดราคาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง การที่ ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือหักทวงตั้งแต่แรก และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นของประกวดราคารวมทั้ง ตกลงทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือว่าคำเสนอและคำสนองของคู่สัญญาถูกต้องตรง ตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาแล้ว ข้อตกลงในสัญญาจึงผูกพันระหว่างคู่สัญญา และถึงแม้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดอัตราค่าปรับไว้สูงเพียงใด แต่หากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้าง



/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีจะไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดำข้อ ๑๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การแก้ไขสัญญาจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อประกาศประกวดราคาได้กำหนดเงื่อนไขจำนวนเงินค่าปรับไว้ในอัตราร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง และผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี โดยในสัญญาข้อ ๑๗ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท หรือเท่ากับร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง ซึ่งเป็นไปตามประกาศประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจึงผูกพันตามข้อ ๑๗ ของสัญญา และแม้ข้อ ๑๗ ของสัญญาดังกล่าวจะขัดต่อข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ก็มิได้มีผลให้ข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ เพราะเป็นข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีในอัตราวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๒ บาท จำนวน ๑๓๖ วัน เป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๗๕๔,๒๗๐.๔๘ บาท จึงชอบด้วยสัญญาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าปรับตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งศาลมีอำนาจที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงให้ลดจำนวนเงินค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าปรับในส่วนที่รับไว้เกินจำนวน ๒,๘๑๕,๗๐๓.๒๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๘๑๕,๗๐๓.๒๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า งานก่อสร้างหลักเทียบเรือตามสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี มีความสำคัญทางด้านยุทธการในการป้องกันราชอาณาจักร ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงจัดให้มี...

จึงจัดให้มีการประกวดราคาในวงเงินสูงถึง ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท และในประกาศประกวดราคาได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับไว้ในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยในสัญญาข้อ ๑๗ กำหนดให้มีค่าปรับเป็นเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๕๓ บาท หรือเท่ากับร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงผูกพันตามข้อกำหนดของสัญญา ประกอบกับการกำหนดค่าปรับในอัตราดังกล่าวก็เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา และแม้ว่าในสัญญาจ้างจะกำหนดค่าปรับไว้เกินกว่าข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่คู่สัญญาก็สามารถกำหนดข้อตกลงที่เกี่ยวกับค่าปรับให้แตกต่างจากข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๕๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้งเมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งมอบงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา โดยยินยอมเสียค่าปรับตามระเบียบทุกประการ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้มีการลดค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และจำนวนค่าปรับดังกล่าวมิได้สูงเกินส่วนแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาสำเร็จรูปของทางราชการซึ่งทำให้คู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน การทำสัญญาจึงอยู่บนพื้นฐานของระเบียบหรือข้อบังคับแห่งกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ไม่อาจแก้ไขสัญญาเพื่อลดค่าปรับได้ เป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีฝ่ายเดียวโดยไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และเป็นเหตุให้ข้อกำหนดของสัญญาในส่วนของค่าปรับ เป็นข้อกำหนดที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจลดค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีนั้นชอบด้วยมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว นอกจากนี้ ข้อกำหนดในสัญญาที่ขัดต่อระเบียบของทางราชการ



/ก็คือว่า...

ก็ถือว่าเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๔๕/๒๕๑๖ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๔๘/๒๕๓๔ ทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อบังคับเอาค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี ก็เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดี เสียเปรียบในลักษณะเป็นลาภมิควรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการ ผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างหลัก เทียบเรือสองด้านบริเวณ แอล.เอส.ที.แรมป์ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การทำเรือสัดหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๖,๙๐๑,๒๓๒.๕๐ บาท โดยสัญญาจ้างข้อ ๗ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๔ และข้อ ๑๗ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท

ในการทำงานที่รับจ้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้ โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๑๓๖ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีตามเวลาที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๗๕๔,๒๗๐.๔๘ บาท ตามข้อ ๑๗ ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า จำนวนเงินค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาดังกล่าวมีอัตราร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง ซึ่งเกินกว่าอัตราค่าปรับตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย



/การพัสดุ...

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้คิดค่าปรับได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้แก้ไขสัญญาและลดค่าปรับให้เป็นไปตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาไว้ในเอกสารประกวดราคาแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียินยอมเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีโดยมิได้หักทวง ผู้ฟ้องคดีจึงผูกพันต้องชำระค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญา ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาดังกล่าว จะทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ตามข้อ ๑๓๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้แก้ไขสัญญาและไม่ลดเงินค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาโดยลดเงินค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญา ให้เป็นไปตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๘๑๕,๗๐๓.๒๐ บาท

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การที่สัญญาข้อ ๑๗ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๘๓ บาท ขอบด้วยข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ หากไม่ขอบด้วยข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง และสัญญามีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างหลักเทียบเรือเพื่อใช้ในการกิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ซึ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้นถือว่าเป็นบริการสาธารณะของรัฐอย่างหนึ่ง จึงเห็นว่าสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองในการดำเนินการเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผล อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ แม้การจัดทำสัญญาทางปกครองระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจะอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องสัญญา



/ตามกฎหมายแพ่ง...

ตามกฎหมายแพ่ง เช่น หลักการแสดงเจตนาในการทำสัญญาและหลักการเกิดขึ้นของสัญญาก็ตาม แต่เมื่อการจัดทำสัญญาทางปกครองดังกล่าวเป็นการจัดทำสัญญาที่เกี่ยวกับการพัสดุ จึงถูกบังคับให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่าวนั้น มีสถานะเป็นกฎเกณฑ์ของฝ่ายปกครองที่มุ่งให้การจัดซื้อและจัดจ้างในภาครัฐมีความเป็นเอกภาพในการดำเนินการ เปิดเผย โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันตนต่อระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และแม้ระเบียบดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจในบางกรณี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถใช้ดุลพินิจได้เฉพาะในกรอบที่ระเบียบกำหนดไว้ ไม่อาจใช้ดุลพินิจได้อย่างอำเภอใจ ดังนั้น เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง กำหนดให้การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาโดยมีข้อ ๑๗ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง จึงเห็นได้ว่า จำนวนเงินค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาดังกล่าวมีอัตราส่วนที่สูงเกินกว่าอัตราค่าปรับตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้การกำหนดอัตราค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องแก้ไขข้อ ๑๗ ของสัญญาให้สอดคล้องกับข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แก้ไขสัญญาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอแล้ว กรณีจึงต้องนำข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับแทนข้อ ๑๗ ของสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีเพียงร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง หรือคิดเป็นจำนวนเงินค่าปรับวันละ ๖,๙๐๑.๒๓ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๑๓๖ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๙๓๘,๕๖๗.๒๘ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับของผู้ฟ้องคดีเอาจากเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓,๗๕๔,๒๗๐.๔๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับที่รับไว้เกินแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๘๑๕,๗๐๓.๒๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี



/เป็นเงินวันละ...

เป็นเงินวันละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาทตามข้อ ๑๗ ของสัญญา จึงพึงไม่ขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้น
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๘๑๕,๗๐๓.๒๐ บาท นั้น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

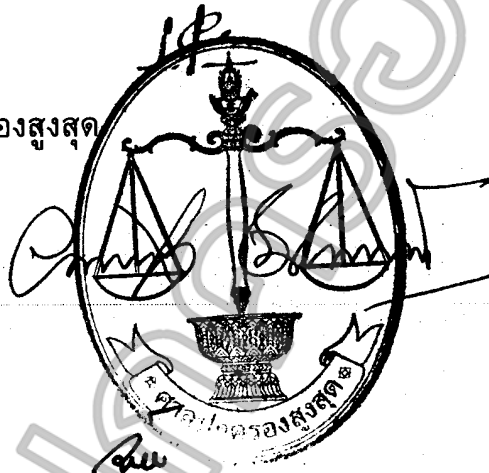
นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Yun H. Han

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายปรีชา ขวลิตรารัง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายวิษณุ วรรณฤณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เสงเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พนพล

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสุดา เสงฐบุตร

